Право и политика
Правильная ссылка на статью:
Багандова Л.З. Обеспечение мира и безопасности человечества как задача Уголовного кодекса Российской Федерации // Право и политика. 2025. № 8. DOI: 10.7256/2454-0706.2025.8.75620 EDN: XMSDUC URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=75620

Обеспечение мира и безопасности человечества как задача Уголовного кодекса Российской Федерации

Багандова Лейла Закировна

ORCID: 0000-0001-5060-9015

Младший научный сотрудник научно-организационного отдела; Институт государства и права Российской академии наук

119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, 10, каб. 207

leyla.bagandova@mail.ru



Статья из рубрики "Теория"

DOI:

10.7256/2454-0706.2025.8.75620

EDN:

XMSDUC

Дата направления статьи в редакцию:

23-08-2025

Аннотация: В статье исследуется обеспечение мира и безопасности человечества как фундаментальная задача современного уголовного законодательства. Актуальность темы обусловлена возрастающими глобальными угрозами и необходимостью консолидации усилий международного сообщества в борьбе с преступлениями против мира и безопасности. Цель исследования – комплексный анализ обеспечения мира и безопасности как уголовно-правовой задачи, включая семантический анализ понятия и сравнительно-правовой анализ задач уголовного права России и зарубежных стран. В работе проведен анализ роли уголовного права в защите неотъемлемых ценностей общества и человечества, исследованы механизмы предупреждения и пресечения действий, угрожающих миру и безопасности. Особое внимание уделено сравнительному анализу терминологии в законодательстве стран СНГ, выявлению различий в использовании понятий «обеспечение», «охрана» и «защита». Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, а также общенаучные и частнонаучные методы: анализ и синтез, формально-логический, сравнительно-

правовой, системный и другие методы исследования. Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу обеспечения мира и безопасности как задачи Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в выявлении особенностей реализации данной задачи в национальном законодательстве. Результаты исследования показали, что обеспечение мира и безопасности требует системного подхода, включающего как охранительные, так и предупредительные меры. Автором было проанализировано законодательство зарубежных стран, в частности, СНГ и выявлено отсутствие единообразия в терминологии, что подчеркивает необходимость дальнейшей унификации подходов к формулировке данной задачи уголовного закона. Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных результатов для совершенствования теоретических основ уголовного права, а также уголовного законодательства и правоприменительной практики в сфере обеспечения мира и безопасности человечества.

Ключевые слова:

мир, безопасность человечества, уголовное право, задача, цель, охрана объектов, защита объектов, обеспечение мира, обеспечение безопасности, конвенционные преступления

Обеспечение мира и безопасности человечества сегодня выходит за рамки исключительно политических или дипломатических задач – это фундаментальная цель, закрепленная в международных правовых актах и реализуемая также через национальные правовые системы, включая уголовное законодательство. В условиях глобальных угроз, таких как терроризм, военные преступления, экологические катастрофы, агрессия против суверенных государств и иные деяния, ставящие под угрозу международный порядок, роль уголовного права как инструмента защиты неотъемлемых ценностей общества и человечества в целом приобретает особое значение.

Российская Федерация, являясь одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН и стороной многочисленных международно-правовых договоров, реализует свои обязательства по защите мира и безопасности через систему национального законодательства, в том числе через нормы Уголовного кодекса РФ. Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности человечества – такие как планирование, подготовка и развязывание агрессивной войны, применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, экологические преступления и терроризм – отражает приверженность государства принципам международного права и гуманизма.

Актуальность темы обусловлена возрастающей сложностью международной обстановки, ростом числа вооруженных конфликтов и новыми формами угроз, требующими адекватного правового реагирования. В этой связи анализ уголовно-правовых механизмов, направленных на предупреждение и пресечение действий, угрожающих миру и безопасности человечества, приобретает особую значимость как с теоретической, так и с практической точки зрения. Обеспечение мира и безопасности человечества как задача уголовного права и объект уголовно-правовой и международно-правовой охраны тесно связано с положениями международного гуманитарного права, так как правила ведения войны, установленные им, при нарушении влекут угрозу мирному сосуществованию народов и государств. В связи с этим целесообразно изучить

рассматриваемое понятие как задачу уголовного права. Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, а также общенаучные и частнонаучные методы: анализ и синтез, формально-логический, сравнительно-правовой, системный и другие методы исследования. Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу обеспечения мира и безопасности человечества как уголовно-правовой задачи, семантическом анализе понятия, а также сравнительно-правовом анализе задач уголовного права Российской Федерации и зарубежных стран. До настоящего исследования подобное в научной литературе не освещалось подробным образом. Некоторые аспекты при этом отражены в работах представителей отечественной юридической науки – П.С. Ромашкина, А.П. Трайнина[1], В.М. Чхиквадзе, А.Н. Савенкова, А.Г. Звягинцева, А.Г. Кибальника и других.

Термин «задача» часто определяется как «некий вывод, который мы должны сделать путем размышления» [2, с. 52]. О задаче, однако, следует говорить в более широком смысле: понимать ее не только как мыслительную, но и как практическую деятельность. Она имеет некое структурное сходство с целью. Толковый словарь Д.Н. Ушакова определяет рассматриваемое понятие как «вопрос, требующий разрешения, то, что задано для решения, разрешения», а также как «цель; то, что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть; поручение» (Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс] // URL: https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=16269 (дата обращения: 13.08.2025). В Энциклопедии эпистемологии и философии науки задача также определена «как цель, поставленная перед решателем» и «ситуация, которая включает в себя и цель, и условия, в которых она должна быть достигнута» (Энциклопедия эпистемологии и философии науки [Электронный ресурс] // URL: https://gufo.me/dict/epistemology_encyclopedia/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0 (дата обращения: 13.08.2025).

В уголовно-правовой и уголовно-процессуальной доктрине также содержатся мнения о равнозначности рассматриваемых понятий. Данной позиции придерживаются Д.А. Мезинов, Э.Е. Манивлец и К.И. Загуменный. В.Н. Кудрявцев и С.Г. Келина в исследованиях использовали понятия «цель» и «задача» как синонимы [3, с. 24]. В современных и исследованиях предлагается понимать задачи как функциональные направления деятельности в рамках общественных отношений, возникающих в связи с совершением преступления [4].

На наш взгляд, понятия «задача» и «цель» не являются тождественными. Цель представляется конечным результатом, к которому то или иное лицо стремится, совершая определенные действия. Задачи в то же время – это более мелкие шаги, направленные на осуществление цели. Путем выполнения задач лицо приближается к достижению главного результата. Мы разделяем позиции А.И. Плотникова, который полагает, что задача – это объективный способ реализации цели [2, с. 52-53], и Т.Р. Сабитова о том, что задача – это «то, что нужно сделать для исполнения цели» [5, с. 53].

Несмотря на то, что преступления против мира и безопасности человечества известны истории с древних времен, а попытки урегулирования возникавших общественных отношений предпринимались неоднократно как представителями России, так и представителями иных мировых держав, до 1996 г. российское уголовное законодательство не содержало задачи по обеспечению мира и безопасности человечества. Даже после событий Великой Отечественной войны и Приговора Нюрнбергского Трибунала Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. в качестве задач

регламентировал лишь охрану общественного строя СССР, его политической и экономической систем, личности, прав и свобод граждан, всех форм собственности и всего социалистического правопорядка от преступных посягательств (Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // СПС «КонсультантПлюс»).

Некоторые ученые, однако, полагают, что первым документом, где были регламентированы задачи уголовного закона, был Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату «Об утверждении Уголовного Уложения» от 22 марта 1903 г. Николай II закрепил, что «Уповая, что новый уголовный закон, сообразованный с современными условиями государственного и общественного быта, будет способствовать успешному отправлению уголовного правосудия, Мы пребываем в твердой уверенности, что закон этот, разграничивая область воспрещенного и дозволенного и противодействуя преступным посягательствам, послужит к вящей охране гражданского порядка и к укреплению в народе чувства законности, которое должно быть постоянным руководителем каждого как отдельно в кругу его личной деятельности, так и совокупном составе сословий и обществ» [6]. Опираясь на данный тезис О.Н. Коваленко утверждает, что «именно в этом документе были впервые официально названы охранительная, предупредительная и воспитательная задачи уголовного закона» [7]. Мы, однако, не можем полностью согласиться с данной точкой зрения. На наш взгляд, Николай II обозначил не задачи уголовного закона Российской Империи, а его функции.

Возвращаясь к задаче по обеспечению мира и безопасности человечества, необходимо отметить, что ее закрепление связано с ратификацией Российской Федерацией ряда международных договоров. В 1996 году в Уголовном кодексе Российской Федерации появились новые раздел и глава, содержащие в себе нормы об ответственности за совершение преступлений против мира и безопасности человечества. Законодатель выделил две группы преступлений – преступления против мира и преступления против безопасности человечества несмотря на то, что международное право предусматривает еще и категорию военных преступлений. Настоящий прием юридической техники вызывает ряд вопросов, так как законодателем не упоминаются военные преступления, хотя при этом они закреплены в главе. Практически все составы преступлений данной главы являются конвенционными [8], кроме запрета на реабилитацию нацизма [9, 10]. Уголовно-правовые запреты, направленные на защиту мира и безопасности человечества, относятся к так называемым общепредупредительным, «рассчитанным больше на общую превенцию этих общеопасных деяний [11]. Нормы УК РФ, предусматривающие ответственность за преступления против мира и безопасности человечества, являются бланкетными и требуют использование специальных понятий, которые установлены в нормативных правовых актах других отраслей права, не только российского, но и международного права. Более того, для правильной квалификации преступлений против мира и безопасности человечества требуются четкие определения в международно-правовых актах, единые подходы и единообразное понимание формулировок и терминов всеми государствами и правоохранительными органами.

Одним из дискуссионных аспектов являются вопросы терминологии при формулировании рассматриваемой задачи УК РФ. Российский законодатель, перечисляя задачи, разделил их на три группы:

1. Охрана ряда общественных отношений;

2. Обеспечение мира и безопасности человечества;

3. Предупреждение преступлений.

Возникает вопрос: почему законодателем использовалось понятие «обеспечение», а не «охрана» применительно к таким объектам уголовно-правовой охраны, как мир и безопасность человечества. В проанализированных доктринальных источниках не приводится размышлений относительно данной проблематики. Некоторые авторы не придерживаются предложенной законодателем формулировки и отождествляют понятия «обеспечение» и, например, «защита». Так, Е.В. Опалич пишет, что «В соответствии с нормами Общей части УК РФ*защита* (курсив мой – Л.Б.) мира и безопасности человечества является одной из задач УК РФ (ст. 2)» [12].

Для разрешения вопроса нам представилось целесообразным обратиться к зарубежному законодательству, а именно к законодательству стран СНГ. В Уголовных кодексах стран СНГ не наблюдается единообразия при регламентации рассматриваемой задачи. Так, в ст. 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь закреплено, что «Уголовный кодекс Республики Беларусь имеет задачей *охрану* (курсив мой – Л.Б.) мира и безопасности человечества…» (Уголовный кодекс Республики Беларусь: по состоянию на 15 мая 2023 г. – Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2023). Термин «охрана» также используется в Уголовном кодексе Республик Казахстан (Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=5;-98.33332824707031&pos2=556;-62.33332824707031 (дата обращения: 15.08.2025), Узбекистан (Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс] // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421110&doc_id2=30421110#pos=5;-106.33332824707031&pos2=471;-26.333328247070312 (дата обращения: 15.08.2025), Армения (Уголовный кодекс Республики Армения [Электронный ресурс] // URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#1a (дата обращения: 15.08.2025).

В Уголовном кодексе Республики Туркменистан используется термин «защита»: «Задачами уголовного законодательства Туркменистана являются: защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, …, мира и безопасности человечества от преступных посягательств, …» (Уголовный кодекс Республики Туркменистан [Электронный ресурс] // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295286&doc_id2=31295286#pos=6;-106.33332824707031&pos2=479;-26.333328247070312 (дата обращения: 15.08.2025). Такой же подход используется в Республике Молдова: «Уголовный закон защищает от преступлений личность, …мир, безопасность человечества, …» (Уголовный кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс] // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923&doc_id2=30394923#pos=6;-106.33332824707031&pos2=611;-98.33332824707031 (дата обращения: 15.08.2025). В некоторых странах также используется термин «обеспечение» –это Таджикистан и Азербайджан. В законодательстве Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии не содержится подобных задач, прямо регламентированных в УК.

Понятия «обеспечение», «охрана» и «защита» близки по значению, но различаются по смыслу и функциональному назначению. Обеспечение — это создание условий, выделение ресурсов и организация процессов, необходимых для реализации права или функции. Оно носит проактивный, системный характер и предполагает заблаговременные действия: принятие законов, формирование институтов, предоставление возможностей. Например, государство обеспечивает право на образование, создавая школы, утверждая программы и назначая педагогов, или обеспечивает право на защиту в

уголовном процессе, закрепляя его в УПК и гарантируя доступ к адвокату.

Охрана направлена на предотвращение нарушений и поддержание стабильного состояния. Это превентивная деятельность, включающая контроль, наблюдение, патрулирование и иные меры, призванные не допустить угрозу. Например, полиция охраняет общественный порядок, а прокуратура охраняет законность в ходе следствия, предотвращая нарушения прав участников процесса.

Защита, в отличие от двух предыдущих понятий, является реактивной мерой: она применяется тогда, когда право уже нарушено или находится под непосредственной угрозой. Защита направлена на восстановление справедливости, привлечение виновных к ответственности и компенсацию ущерба. Например, адвокат защищает подозреваемого в суде, оспаривая обвинение, или гражданин защищает свои права, подавая иск о возмещении ущерба.

Таким образом, обеспечение закладывает основу для реализации прав, охрана предотвращает их нарушение, а защита реагирует на уже произошедшие посягательства. Эти понятия взаимосвязаны и последовательны: без обеспечения невозможна эффективная охрана, а без охраны возрастает потребность в защите. В правовой системе они дополняют друг друга, образуя целостный механизм реализации и защиты прав и интересов личности и общества.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Обеспечение мира и безопасности человечества является одной из фундаментальных задач современного уголовного законодательства, что обусловлено возрастающими глобальными угрозами и необходимостью консолидации усилий международного сообщества в борьбе с преступлениями против мира и безопасности. Само понятие «задача» незначительно, но отличается от «цели», и является шагом к реализации последней. Анализ показал, что закрепление данной задачи в Уголовном кодексе РФ связано с ратификацией международных договоров и интеграцией норм международного права в национальную правовую систему. Сравнительный анализ законодательства стран СНГ показал отсутствие единообразия в терминологии, что свидетельствует о необходимости дальнейшей унификации подходов к формулировке данной задачи уголовного закона.

Автором произведено разграничение между понятиями «обеспечение», «охрана» и «защита» и выделены признаки этих понятий. При этом законодатель использует термин «обеспечение», подчеркивая системный и проактивный характер данной задачи, что отличает её от понятий «охрана» и «защита». Результаты исследования подтверждают, что обеспечение мира и безопасности человечества представляет собой комплексную задачу, требующую создания эффективной системы предупреждения преступлений, развития международного сотрудничества, совершенствования механизмов реализации уголовной ответственности, обеспечения единообразного понимания правовых терминов. Дальнейшее развитие данного направления должно быть направлено на укрепление международного правопорядка и повышение эффективности противодействия угрозам миру и безопасности человечества.

Библиография

1. Трайнин А.Н. Избранные произведения / под общ. редакцией Р.А. Руденко. М.: Издательство, 1969.
2. Уголовное право Российской Федерации: проблемный курс для магистрантов и аспирантов: в 3 т. Т. 1. Введение в уголовное право / под общ. ред. А.Н. Савенкова; науч. ред. и рук. авт. кол. А.И. Чучаев. Москва: Издательство, 2022. 728 с.

3. Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М.: Издательство, 1998.
4. Слинкин А.С. Предмет, метод и задачи уголовного права// Вестник науки. 2024. Vol. 1. № 11 (80). С. 475-481. EDN: ZYQSXK
5. Сабитов Т.Р. Соотношения принципа уголовного права со смежными понятиями // Вестник НГУ. Серия: Право. Т. 3. Вып. 2. 2007.
6. Уголовное Уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. СПб.: Издательство, 1903. С. LXVIII.
7. Коваленко О.Н. Этапность установления задач уголовного закона // Вестник Самарского государственного университета. 2011. № 88. С. 173-177. EDN: PNPHNB
8. Багандова Л.З. История регламентации запрета на пропаганду агрессивной войны в международном праве // Международное право. 2025. № 3. С. 100-112. DOI: 10.25136/2644-5514.2025.3.74848 EDN: PPFSTC URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=74848
9. Багандова, Л. З. Запрет на реабилитацию нацизма в международном и зарубежном законодательстве: эволюция и анализ / Л. З. Багандова // Международное право. 2024. № 2. С. 54-65.
10. Багандова Л.З. Разграничение реабилитации нацизма и смежных составов преступлений: теория и практика // Полицейская деятельность. 2024. № 4. С. 1-13. DOI: 10.7256/2454-0692.2024.4.71117 EDN: JJLQDC URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=71117
11. Новичков В.Е. Преступления против мира и безопасности человечества: проблемы конфликта российского, зарубежного и международного права // Таврический научный обозреватель. 2016. № 4 (9). С. 60-68. EDN: TQGLIF
12. Опалич Е.В. Проблемы реализации международно-правовых норм, направленных на обеспечение мира и безопасности человечества, в уголовном законодательстве Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск: Издательство, 2022. 17 с.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.
Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться здесь.

Предметом исследования в представленной на рецензирование статье является, как это следует из ее наименования, обеспечение мира и безопасности человечества как задача Уголовного кодекса Российской Федерации. Заявленные границы исследования соблюдены ученым.
Методология исследования раскрыта: "Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, а также общенаучные и частнонаучные методы: анализ и синтез, формально-логический, сравнительно-правовой, системный и другие методы исследования".
Актуальность избранной автором темы исследования несомненна и обосновывается им следующим образом: "Обеспечение мира и безопасности человечества сегодня выходит за рамки исключительно политических или дипломатических задач – это фундаментальная цель, закрепленная в международных правовых актах и реализуемая также через национальные правовые системы, включая уголовное законодательство. В условиях глобальных угроз, таких как терроризм, военные преступления, экологические катастрофы, агрессия против суверенных государств и иные деяния, ставящие под угрозу международный порядок, роль уголовного права как инструмента защиты

неотъемлемых ценностей общества и человечества в целом приобретает особое значение. Российская Федерация, являясь одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН и стороной многочисленных международно-правовых договоров, реализует свои обязательства по защите мира и безопасности через систему национального законодательства, в том числе через нормы Уголовного кодекса РФ. Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности человечества – такие как планирование, подготовка и развязывание агрессивной войны, применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, экологические преступления и терроризм – отражает приверженность государства принципам международного права и гуманизма. Актуальность темы обусловлена возрастающей сложностью международной обстановки, ростом числа вооруженных конфликтов и новыми формами угроз, требующими адекватного правового реагирования. В этой связи анализ уголовно-правовых механизмов, направленных на предупреждение и пресечение действий, угрожающих миру и безопасности человечества, приобретает особую значимость как с теоретической, так и с практической точки зрения. Обеспечение мира и безопасности человечества как задача уголовного права и объект уголовно-правовой и международно-правовой охраны тесно связано с положениями международного гуманитарного права, так как правила ведения войны, установленные им, при нарушении влекут угрозу мирному сосуществованию народов и государств. В связи с этим целесообразно изучить рассматриваемое понятие как задачу уголовного права".

Ученым раскрыта степень изученности рассматриваемых в статье проблем: "Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу обеспечения мира и безопасности человечества как уголовно-правовой задачи, семантическом анализе понятия, а также сравнительно-правовом анализе задач уголовного права Российской Федерации и зарубежных стран. До настоящего исследования подобное в научной литературе не освещалось подробным образом. Некоторые аспекты при этом отражены в работах представителей отечественной юридической науки – П.С. Ромашкина, А.П. Трайнина [1], В.М. Чхиквадзе, А.Н. Савенкова, А.Г. Звягинцева, А.Г. Кибальника и других".

Научная новизна работы проявляется в ряде заключений автора: "Возвращаясь к задаче по обеспечению мира и безопасности человечества, необходимо отметить, что ее закрепление связано с ратификацией Российской Федерацией ряда международных договоров. В 1996 году в Уголовном кодексе Российской Федерации появились новые раздел и глава, содержащие в себе нормы об ответственности за совершение преступлений против мира и безопасности человечества. Законодатель выделил две группы преступлений – преступления против мира и преступления против безопасности человечества несмотря на то, что международное право предусматривает еще и категорию военных преступлений. Настоящий прием юридической техники вызывает ряд вопросов, так как законодателем не упоминаются военные преступления, хотя при этом они закреплены в главе"; "Таким образом, обеспечение закладывает основу для реализации прав, охрана предотвращает их нарушение, а защита реагирует на уже произошедшие посягательства. Эти понятия взаимосвязаны и последовательны: без обеспечения невозможна эффективная охрана, а без охраны возрастает потребность в защите. В правовой системе они дополняют друг друга, образуя целостный механизм реализации и защиты прав и интересов личности и общества"; "Обеспечение мира и безопасности человечества является одной из фундаментальных задач современного уголовного законодательства, что обусловлено возрастающими глобальными угрозами и необходимостью консолидации усилий международного сообщества в борьбе с преступлениями против мира и безопасности. Само понятие «задача» незначительно, но отличается от «цели», и является шагом к реализации последней. Анализ показал, что

закрепление данной задачи в Уголовном кодексе РФ связано с ратификацией международных договоров и интеграцией норм международного права в национальную правовую систему. Сравнительный анализ законодательства стран СНГ показал отсутствие единообразия в терминологии, что свидетельствует о необходимости дальнейшей унификации подходов к формулировке данной задачи уголовного закона" и др. Таким образом, статья вносит определенный вклад в развитие отечественной правовой науки и, безусловно, заслуживает внимания потенциальных читателей.

Научный стиль исследования выдержан автором в полной мере.

Структура работы логична. Во вводной части статьи ученый обосновывает актуальность избранной им темы исследования, раскрывает его методологию. В основной части работы автор осуществляет комплексный анализ обеспечения мира и безопасности человечества как уголовно-правовой задачи. В заключительной части работы содержатся выводы по результатам проведенного исследования.

Содержание статьи соответствует ее наименованию, но не лишено недостатков формального характера.

Так, автор пишет: "О задаче, однако, следует говорить в более широком смысле: не только как мыслительную деятельность, но и как практическую деятельность" - "О задаче, однако, следует говорить в более широком смысле: понимать ее не только как мыслительную, но и как практическую деятельность" (см. на стилистику).

Ученый отмечает: "Практически все преступления данной главы являются конвенционными [8], кроме запрета на реабилитацию нацизма [9, 10]" - "составы преступлений".

Автор указывает: "В проанализированных доктринальных источниках не приводится размышлений относительно данной проблематике" - "проблематики" (опечатка).

Ученый пишет: "Некоторые авторы лишь строго не придерживаются предложенной законодателем формулировке и отождествляют понятие «обеспечение» и, например, понятие «защита»" - "Некоторые авторы не придерживаются предложенной законодателем формулировкИ и отождествляют понятия «обеспечение» и, например, «защита»" (опечатки).

Таким образом, статья нуждается в дополнительном вычитывании - в ней встречаются опечатки и стилистические ошибки.

Библиография исследования представлена 12 источниками (монографиями, диссертационной работой, научными статьями, учебником, нормативным материалом). С формальной и фактической точек зрения этого достаточно. Автору удалось раскрыть тему исследования с необходимой полнотой и глубиной.

Апелляция к оппонентам имеется, как общая, так и частная (Д.А. Мезинов, Э.Е. Манивлец, В. Н. Кудрявцев, О.Н. Коваленко и др.), и вполне достаточна. Научная дискуссия ведется автором корректно. Положения работы обоснованы в должной степени и проиллюстрированы примерами.

Выводы по результатам проведенного исследования имеются ("Обеспечение мира и безопасности человечества является одной из фундаментальных задач современного уголовного законодательства, что обусловлено возрастающими глобальными угрозами и необходимостью консолидации усилий международного сообщества в борьбе с преступлениями против мира и безопасности. Само понятие «задача» незначительно, но отличается от «цели», и является шагом к реализации последней. Анализ показал, что закрепление данной задачи в Уголовном кодексе РФ связано с ратификацией международных договоров и интеграцией норм международного права в национальную правовую систему. Сравнительный анализ законодательства стран СНГ показал отсутствие единообразия в терминологии, что свидетельствует о необходимости дальнейшей унификации подходов к формулировке данной задачи уголовного закона.

Автором произведено разграничение между понятиями «обеспечение», «охрана» и «защита» и выделены признаки этих понятий. При этом законодатель использует термин «обеспечение», подчеркивая системный и проактивный характер данной задачи, что отличает её от понятий «охрана» и «защита». Результаты исследования подтверждают, что обеспечение мира и безопасности человечества представляет собой комплексную задачу, требующую создания эффективной системы предупреждения преступлений, развития международного сотрудничества, совершенствования механизмов реализации уголовной ответственности, обеспечения единообразного понимания правовых терминов. Дальнейшее развитие данного направления должно быть направлено на укрепление международного правопорядка и повышение эффективности противодействия угрозам миру и безопасности человечества"), обладают свойствами достоверности, обоснованности и, несомненно, заслуживают внимания научного сообщества.

Интерес читательской аудитории к представленной на рецензирование статье может быть проявлен прежде всего со стороны специалистов в сфере уголовного права, международного права при условии ее доработки: устранении нарушений в оформлении статьи.